

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2030/2535

นางโล่วเอ็ง แซ่เอี้ย กับพวก

โจทก์

นายมงคลชัยหรือพิษณุ กลีบเมฆ กับ

พวก

จำเลย

นายคมจักร แห่งปัจจัยการ ทนายจำเลย

ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 184)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 235,975 บาท แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 217,100 บาท แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 179,000 บาท แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 186,000 บาท แก่โจทก์ที่ 4 โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ในหนี้ดังกล่าวจำนวน 87,000 บาท และให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 4 ชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันฟ้อง จนกว่าชำระเสร็จ ยกฟ้อง โจทก์สำหรับจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 2 ฎีกา และทนายจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 180,179)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ โดยผู้มีชื่อได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ ศาลชั้นต้น(อันดับ 161,168)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวัน ฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกสองปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลา ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวัน ฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกสองปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลา ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สังเวียน รัตนมุง-วีระชัย สุตรสุวรรณ-จองทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น